

0047550-79.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... constataram que o veículo era produto de furto. O acusado disse que havia comprado o carro de uma mulher, efetuado pagamento parcial e que receberia o documento do carro assim que concluísse o pagamento. O carro não estava com as placas originais.

A testemunha Francisco Carlos da Silva, policial civil, afirmou que, após desviar do bloqueio, o acusado foi seguido e abordado. Pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0047550-79.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0047550-79.2016.8.26.0050 - c. 2016/001062

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu

JONATA BATISTA DA SILVA

Vistos.

JONATA BATISTA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque no dia 09 de junho de 2016, por volta das 13h00, na Avenida Bento Guelfi, nº 2580, Iguatemi, neste município e Comarca, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, 01 (um) automóvel FIAT/UNO, cor vermelha, ostentando placas CKB-5603/SP de placas originais CAW/3469/GRU, de propriedade da vítima José Roberto Oliveira da Silva, que sabia ser produto de crime.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado, alegando teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação procede.

A materialidade está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 15/18 e 51/52), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Em solo policial, o acusado optou pelo silêncio; em Juízo, negou a prática do

delito.

Afirmou que viu o “comando” e voltou de ré porque estava sem os documentos do veículo. Comprou o carro de uma mulher, que não lhe deu o documento, porque ainda faltava uma parte do pagamento. Não fez pesquisas e não viu que as placas estavam trocadas. Está sendo processado pelo Tribunal do Júri. É mecânico, casado e tem três filhos menores.

A versão do acusado não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

A testemunha Sergio Adriano Gimenes, policial civil, afirmou que faziam operação de bloqueio e, ao vê-los, o acusado fez repentina conversão. Seguram o acusado e realizaram a abordagem. Em consulta pelo número do motor, constataram que o veículo era produto de furto. O acusado disse que havia comprado o carro de uma mulher, efetuado pagamento parcial e que receberia o documento do carro assim que concluísse o pagamento. O carro não estava com as placas originais.

A testemunha Francisco Carlos da Silva, policial civil, afirmou que, após desviar do bloqueio, o acusado foi seguido e abordado. Pelo número do motor, constataram que o veículo era produto de furto. O carro estava com placas trocadas, e sobre elas não recaía ilícito. O réu disse que tinha comprado o veículo de uma mulher e dado dois mil reais de entrada, mas não a identificou.

Encerrada a instrução criminal, o conjunto probatório é robusto e se presta a responsabilizar o acusado pela prática do crime descrito na inicial acusatória. Os responsáveis pela prisão do acusado apresentaram versão segura e coerente sobre os fatos.

Os depoimentos dos policiais são merecedores de total credibilidade, não havendo nos autos qualquer indício de que teria motivos para incriminar injustamente o réu. Ressalte-se que eventuais divergências ou omissões nos relatos dos policiais não têm o condão de desmerecer a prova produzida, ainda mais quando dizem respeito a pormenores irrelevantes da ocorrência.

Pelo contrário, denotam que as testemunhas não vieram a Juízo com versões combinadas ou decoradas, a fim de incriminar a qualquer custo o acusado.

Além disso, os policiais atuam com frequência nesse tipo de ocorrência, já que a prática de receptação, infelizmente, é bastante comum e corriqueira no Município de São Paulo, espalhando-se praticamente por todas as regiões e bairros da cidade.

Assim, não há como se exigir que os policiais – sejam civis ou militares – guardem a memória precisa e com detalhes de cada flagrante em que atuam.

A versão do acusado restou isolada nos autos.

Com efeito, o acusado, após tentar se esquivar da abordagem, foi detido na posse do veículo produto de furto, não possuía documento que comprovasse a aquisição, tampouco se propôs a indicar a pessoa de quem recebeu o bem, tudo a indicar que ele tinha ciência de que o automóvel era produto de ilícito.

Afastada, portanto, a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa.

Comprovados, assim, os fatos narrados na denúncia.

Passo a fixar a pena.

O acusado é primário e não possui antecedentes criminais, motivo pelo qual, fixo sua pena no patamar mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena fixada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno JONATA BATISTA DA SILVA como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, calculados no mínimo legal e corrigidos desde a data do fato.

Presentes os requisitos legais, sendo o réu primário, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções Penais competente.

Em caso de conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto.

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Defiro ao réu a gratuidade judiciária.

P.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA